PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de licencia por paternidad pagada por ANSES

Reglamenta el pago directo por ANSES de la asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor, el procedimiento para pedirla, el informe anual que habilita cada etapa de 15 a 30 días, la cobertura de monotributistas y autónomos, la evaluación anual y la fiscalización por la autoridad laboral.

Propuesta 83: Más lugares de cuidado y licencias para madres y padres
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de la publicación de la ley, art. 12 de «Ley de licencia por paternidad pagada por ANSES»)
Trámite: Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 2 CN). No es DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, la Ley N° [●] de licencia por paternidad o cuidado del segundo progenitor, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] de licencia por paternidad amplió la licencia por nacimiento o adopción del segundo progenitor, a quince (15) días corridos desde su entrada en vigencia y en forma gradual hasta treinta (30) días, y creó en la Ley N° 24.714 una asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor, pagada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como la asignación por maternidad.

Que la ley financia la asignación con las contribuciones existentes del régimen de asignaciones familiares, sin crear ni aumentar contribuciones, y condiciona cada ampliación a un informe público de la ANSES sobre la recaudación del régimen.

Que la ley incluye a las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y a los trabajadores autónomos, siempre que estén al día con sus obligaciones previsionales en la forma que fije la reglamentación.

Que resulta necesario establecer el procedimiento para solicitar y pagar la asignación, de modo que la persona trabajadora la perciba en tiempo y sin que su costo recaiga en el empleador.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor – artículos 5° y 6°. La asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor incorporada a la Ley N° 24.714 por la Ley N° [●] de licencia por paternidad se liquida y paga en forma directa por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la persona trabajadora, en las mismas condiciones de cálculo que la asignación por maternidad, por el plazo de licencia vigente a la fecha del nacimiento o de la entrega con fines de adopción.

ARTÍCULO 2°.- Solicitud. La persona trabajadora solicita la asignación ante la ANSES, por medios digitales o en forma presencial, dentro de los noventa (90) días corridos del nacimiento o de la entrega con fines de adopción, acompañando la partida de nacimiento o la resolución judicial de guarda con fines de adopción o de adopción. La ANSES obtiene de oficio la información que obre en registros públicos y no la requiere a la persona.

ARTÍCULO 3°.- Comunicación del empleador. El empleador comunica a la ANSES, por los medios que esta habilite, el goce de la licencia del inciso a) del artículo 158 de la Ley N° 20.744, con sus fechas de inicio y fin, dentro de los diez (10) días hábiles de iniciada. Durante la licencia el empleador no abona remuneración por los días comprendidos en ella.

ARTÍCULO 4°.- Plazo de pago. La ANSES paga la asignación dentro de los treinta (30) días corridos de presentada la solicitud completa. La falta de comunicación del empleador no impide ni demora el pago cuando la persona acredite el goce de la licencia por otro medio.

ARTÍCULO 5°.- Informe anual sobre la ampliación – artículos 3° y 4°. Antes del 30 de septiembre de cada año en que corresponda decidir la etapa siguiente del artículo 3° de la ley, la ANSES publica un informe con la recaudación del subsistema contributivo del régimen de asignaciones familiares, el gasto proyectado del régimen con la ampliación y sin ella y el resultado proyectado. Se considera que la recaudación permite atender la ampliación cuando el gasto proyectado total del régimen, incluida la ampliación, no supera su recaudación proyectada para el año siguiente.

ARTÍCULO 6°.- Diferimiento. Si el informe concluye que la recaudación no permite atender la ampliación, esta se difiere un (1) año conforme el artículo 4° de la ley, y la ANSES emite un nuevo informe antes del 30 de septiembre del año siguiente. La fecha de cada etapa vigente se publica en el sitio oficial de la ANSES.

ARTÍCULO 7°.- Monotributistas y trabajadores autónomos – artículo 7°. Las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y en el régimen de trabajadores autónomos se consideran al día con sus obligaciones previsionales cuando no registran deuda por los aportes previsionales de los seis (6) meses anteriores al nacimiento o a la entrega con fines de adopción. Pueden regularizar la deuda antes del pago. La asignación diaria equivale al salario mínimo, vital y móvil vigente dividido por treinta (30), y se paga por el mismo plazo y con el mismo procedimiento que la de las personas en relación de dependencia.

ARTÍCULO 8°.- Adopción. En la adopción, la licencia y la asignación corresponden al segundo progenitor desde la fecha de la entrega del niño, niña o adolescente con fines de adopción, acreditada con la resolución judicial respectiva.

ARTÍCULO 9°.- Evaluación anual – artículo 8°. La ANSES y la autoridad laboral nacional publican cada año, antes del 31 de marzo, la evaluación del año anterior, con la cantidad de licencias y asignaciones pagadas por sector y tamaño de empleador, su duración promedio y la evolución del empleo registrado de las mujeres, sobre la base de la información del Sistema Integrado Previsional Argentino.

ARTÍCULO 10°.- Fiscalización – artículo 11. La autoridad laboral nacional fiscaliza el otorgamiento de la licencia, con la información que le suministre la ANSES sobre las asignaciones solicitadas sin comunicación del empleador o con licencias de duración inferior a la legal.

ARTÍCULO 11°.- Normas operativas. Facúltase a la ANSES a dictar las normas operativas y complementarias para la aplicación del presente dentro de los treinta (30) días de su publicación.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento – artículo 10. La asignación se atiende con los recursos del subsistema contributivo del régimen de asignaciones familiares de la Ley N° 24.714 y con los créditos que prevea cada ley de presupuesto, sin crear ni aumentar contribuciones.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el mismo día que la ley que reglamenta.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app